

1502830-36.2022.8.26.0407

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: LUCAS RICARDO GUIMARÃES

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

Juizado Especial Cível e Criminal

Av Estados Unidos, 480, Osvaldo Cruz-SP - cep 17700-000

SENTENÇA

Processo nº:

1502830-36.2022.8.26.0407 controle 2022/000882

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ROLIVAN CRAVO DE ARQUINO e RODRIGO RAVAGNÃ VERONEZ

Vistos.

Relatório dispensado pela Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido.

ROLIVAN CRAVO DE ARQUINO e RODRIGO RAVAGNÃ VERONEZ, já qualificados nos autos, foram denunciados e processados, como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia, no dia 15 de fevereiro de 2022, no horário e local descrito na denúncia, traziam consigo, para consumo pessoal, 02 porções da droga conhecida como "cocaína" pesando 0,81 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de porte de drogas: "Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas"

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de possuir a droga para consumo próprio. O objeto material é a droga, e o jurídico a saúde pública.

No caso em exame, presentes materialidade e autoria delitivas.

A prova da materialidade resta comprovada pelo termo circunstanciado (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/05) auto de exibição e apreensão (fls.06/08), laudo que resultou positivo para a droga encontrada (fls. 20/22) e, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

A testemunha, Júlio César Teixeira Lima, policial militar, afirmou que no dia dos fatos, estava de serviço com Cabo Costa e informado, via rádio, solicitação de que havia 4 pessoas em um veículo branco, na última rua do Bairro Veredas, em atitude suspeita e local conhecido por prática de furtos. No o local, juntamente com viatura de apoio, avistaram os indivíduos, e, em revista pessoal, localizado no bolso de Diego um invólucro de cocaína e nos demais, nada localizado, bem como nada localizado no interior do veículo, porém na calçada, junto ao carro, entre pneus de trás e porta de passageiro um invólucro com resquício de cocaína utilizado igual a que foi localizado com Diego, o qual confirmou que havia comprado dois invólucros de Danielzinho, por R\$50,00, e seria utilizado por todos. Os demais indivíduos confessaram que usaram a droga do saquinho localizado. Rodrigo e Rolivam, durante a abordagem nada localizado, mas com resquícios de drogas nas narinas (um pó branco), e, todos, confirmaram terem utilizado cocaína. Confirma que todos confirmaram que passaram a noite na balada, apresentavam sinais de embriaguez e afirmaram que tinha utilizado droga. Confirma que os quatro com resquícios (pó branco) nos narizes. Confirma ter localizado um sacolé vazio.

A testemunha, Edson Costa, policial militar, afirmou que em no dia dos fatos, estava de serviço com Soldado Teixeira, com informação, via base, de quatro indivíduos em um Gol pela última rua do bairro Veredas, e, no local, confirmado os quatro indivíduos, sendo, Diego, Henri, Rodrigo e Rolivan. Em revista, com Diego localizado um sacolé de cocaína e outro sacolé parcialmente usado. Indagado, Diego disse que foi usado pelos quatro e verificado que os narizes dos quatro com vestígios de cocaína, sendo todos conduzido à delegacia para lavratura do boletim de ocorrência. Eles disseram que por volta de 07h00 estavam conversando, e Diego disse que todos consumiram drogas e estavam tomando cerveja. Rolivam é conhecido por prática de furto e Rodrigo conhecido pelo envolvimento em várias ocorrências. Rodrigo nada disse mas seu nariz todo branco, vestígios cocaína. Confirma que todos tinham vestígios de cocaína no nariz. Confirma que somente Diego trazia consigo a cocaína, mas Diego confirmou que os quatro consumiam cocaína.

Interrogado, o denunciado, Rolivan Cravo de Arquino, afirmou que estava no local com seus amigos, mas nega que usava droga. Não conhecia Diego e Rodrigo, apenas Henri. Não sabia que o rapaz estava com droga. Não sabe porque os policiais disseram que estava com pó branco no nariz.

Interrogado, Rodrigo Rayagnã Veronez afirmou que teve muitos problemas de álcool e há cinco meses faz tratamento, com terapias. No dia estava conversando e bebendo com Diego. Após chegou Henri e Rolivan e então entrou no carro de Diego e foram consumir mais bebida. Pediu para Diego leva-los embora, mas este negou, e quando os policiais chegaram revistaram todos e permitiu a revista, porque não tinha nada consigo, somente depois soube que foi localizado droga com Diego. Nega ter consumido cocaína.

Finda a instrução probatória, a negativa dos denunciados, restou isolada nos autos, pois robusta a prova produzida para um decreto condenatório, extraíndo -se dos elementos de provas colhidas na fase investigativa em consonância com a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

Registre-se, depoimentos das testemunhas, policiais militares, foram firmes em relatar que durante a diligência, lograram encontrar a droga, um invólucro de plástico, já consumido e, pó branco em narinas dos denunciados.

Os relatos dos policiais vão ao encontro da apreensão do entorpecente, a abordagem dos denunciados, os quais foram conduzidos a Autoridade Policial com a lavratura de boletim de ocorrência, apreensão da droga e laudo pericial.

A tese da Defesa de fragilidade probatória não se sustenta.

Quanto aos Policiais, Cíveis ou Militares, há que se lembrar que os seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais, sendo totalmente descabido e inconsequente o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 5. ELEMENTO PROBATÓRIO DECORRENTE DA MEDIDA CAUTELAR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 6. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. 7. ANÁLISE DE CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 8. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 9. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 6. O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos. (STJ, AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013)"

Diversamente do que entende a Defesa, também não há que se falar na atipicidade da conduta, pois não houve descriminalização da conduta de portar, ter consigo, trazer ou guardar drogas para consumo pessoal. Houve apenas a mitigação das reprimendas aplicáveis ao usuário de drogas, retirando-se a possibilidade de prisão, mas sem afastar o caráter ilícito penal da conduta de portar ou guardar drogas para uso pessoal.

Assim, embora a posse de substância entorpecente não mais permita a aplicação da pena privativa de liberdade, continua sendo considerado crime e como tal deve surtir seus efeitos, bem como o fato de ser cominada ao referido crime pena restritiva de direitos ou multa, não desnaturaliza sua característica penal.

No caso, os acusados possuíam pequena quantidade da substância (narizes com pó branco), a ser considerado como circunstância do crime e não como elemento que afaste a tipicidade de conduta.

Nesse sentido: "Conforme reiterados precedentes do STF, a circunstância de ser mínima a quantidade de maconha encontrada em poder do réu não prejudica a configuração da tipicidade do crime previsto no art. 16 da Lei 6.368/76, que está vinculada às propriedades da droga, ao risco social e de saúde pública e não à lesividade comprovada em cada caso concreto" (STF - RE 114339-8 - Rel. Sydney Sanches - RT 651/372 e JSTF - Lex 133/372).

A quantidade de droga é compatível com a posse para consumo próprio, considerando as características pessoais dos acusados. Não foram encontrados objetivos típicos da traficância, como balança de precisão, celulares, embalagens, fitas adesivas ou blocos de anotações.

Conforme mencionado, não há inconstitucionalidade do dispositivo. A lei antidrogas continua a tutelar a saúde pública e a saúde individual. Não há margem para se afastar os requisitos da norma penal que prevê conduta passível de sanção, ainda

que não privativa de liberdade.

Ante o conjunto probatório reunido nos autos, a condenação dos acusados, pelo porte de substância entorpecente para uso próprio é medida que se impõe.

Assim, passo a análise da pena.

Nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei de Drogas, aplico ao denunciado, Rodrigo Ravagnã Veronez, a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, atendendo as circunstâncias do caso, e sem antecedentes criminais (art. 444, STJ).

Com relação ao denunciado, Rolivan Cravo de Arquino, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei de Drogas, aplico a pena de cinco meses de prestação de serviços a comunidade, atendendo as circunstâncias do caso, e reincidência do réu (fls. 33/35).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para:

A) CONDENAR RODRIGO RAVAGNÃ VERONEZ, qualificado nos autos, a pena de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos das drogas, como incurso na conduta prevista no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06.

B) CONDENAR ROLIVAN CRAVO DE ARQUINO, qualificado nos autos, a pena de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE pelo prazo de 05 (cinco) meses, como incurso no artigo 28, "caput", Lei 11343/2006.

Custas isentas (art. 4º, §9º, Lei 11608/2003).

Expeça-se certidão de honorários nos termos do Convênio DPE/OAB para o procedimento em espécie.

Comunique-se ao IIRGD e TRE.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas. Não se mostra necessário reservar quantidade para contraprova, pois já há laudo definitivo encartado no processo.

Com o trânsito em julgado, intimem-se os acusados para cumprimento da pena imposta. Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Osvaldo Cruz, 13 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA